

Ley 25.326: Ley de Protección de Datos Personales

Prof. Marco Antonio Villan



UNIVERSIDAD NACIONAL
RAÚL SCALABRINI ORTIZ
SAN ISIDRO

¿Por qué alguien que trabaja en ciberseguridad debería conocer la ley?

- Cumplimiento legal
- Diseño de política y controles
- Evaluaciones de riesgo
- Atención a incidentes
- Concientización y capacitaciones

Marco legal

- Artículo 43 de la Constitución Nacional
- Ley 25.326
- Decreto 1558/01
- Disposición 60 - E/2016
- Resolución 159/2018
- Convenio 108 aprobado por Ley Nº 27.483
- Resolución 4/2019, RESOL-2019-4-APN-AAIP
- Proyecto de Ley 2023

En la Reforma de la Constitución Nacional, de 1994, incorpora el Art 43. Tercer Párrafo

....»**Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización** de aquéllos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística»

Ley 25326

- Capítulo I – Disposiciones generales
- Capítulo II - Principios generales relativos a la protección de datos
- Capítulo III - Derechos de los titulares de datos
- Capítulo IV - Usuarios y responsables de archivos, registros y bancos de datos
- Capítulo V – Control
- Capítulo VI – Sanciones
- Capítulo VII - Acción de protección de los datos personales

Objeto de la Ley

- Protección de los datos personales contenidos en **BASES DE DATOS**
- Garantizar el derecho al **HONOR** y la **INTIMIDAD**

Decreto reglamentario 1558/01. Creación del Organismo

- Registrar las bases de datos
- Comprobar legitimidad en los procedimientos de tratamiento de datos
- Comprobar legitimidad en los procedimientos de cesión a terceros y transferencias internacionales (Reemplazado por las normas corporativas vinculantes y la autoregulación. No es necesario una presentación formal si cumple con las pautas de la resolución 159/2018)
- Asistir y asesorar a los titulares de los datos respecto a sus derechos
- Solicitar información sobre tratamiento de datos a entidades públicas y privadas
- Solicitar al Juez competente el auxilio de la fuerza pública.
- Inspección y control del cumplimiento de las normas sobre Integridad y Seguridad de datos

Agencia de Acceso a la información Pública

Que por el Decreto N° 746 del 25 de septiembre de 2017 se sustituyó el artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública N° 27.275, atribuyendo a la referida Agencia la facultad de actuar como **Autoridad de Aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326**, como así también en su artículo 13, se incorporó como inciso t) al artículo 24 del capítulo IV de la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública, la competencia de fiscalizar la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, banco de datos, u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean éstos públicos o privados destinados a dar informes, para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, y el acceso a la información que sobre las mismas se registre.

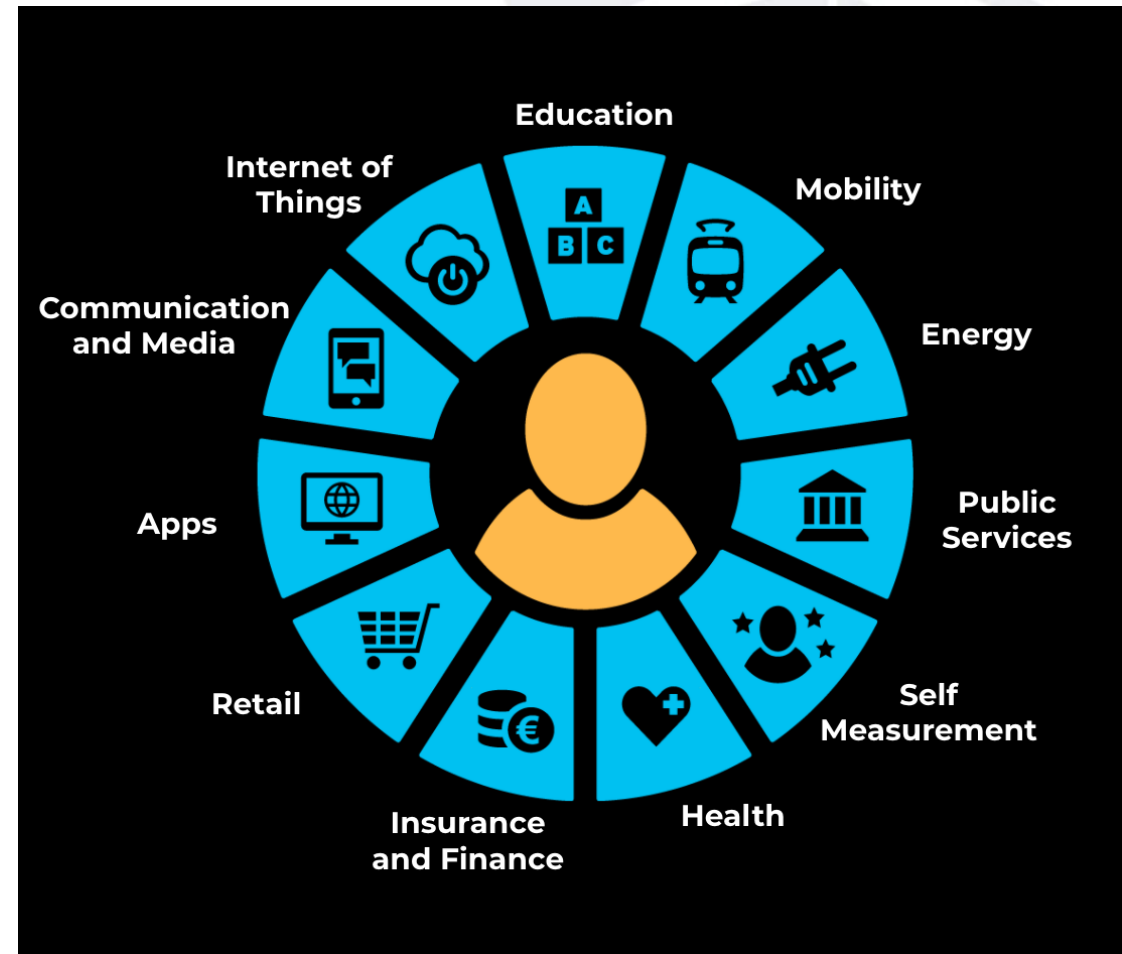
Principios de Protección de Datos Personales

- **Consentimiento Informado:** Todo tratamiento de datos personales es ilícito si la persona no presta su consentimiento, enmarcado en la ley 25326.
- **Finalidad:** Los datos recabados no sean utilizados para otra finalidad distinta que motivo su obtención
- **Calidad de los datos:** Los responsables de las bases de datos deberán adoptar todos los recaudos para que los datos consignados, sean ciertos, adecuados pertinentes y no excesivos con relación a la finalidad que fueron obtenidos.
- **Confidencialidad:** Principio del deber de secreto del responsable de las bases de datos respecto a la información que conoce con motivo de sus tareas. Cesa frente a una resolución judicial o por razones de salud pública, defensa nacional o seguridad pública.
- **Seguridad:** El objetivo de este principio es evitar la adulteración de los datos, su pérdida su consulta o tratamiento no autorizado.

- **Derechos de los titulares del dato. Ley 25326**
- **Derecho de información (Art. 13) :** Toda persona puede solicitar información al organismo de control relativa a la existencia de archivos, registros, bases o bancos de datos personales, sus finalidades y la identidad de sus responsables. El registro que se lleve al efecto será de consulta pública y gratuita.
- **Derecho de acceso (Art. 14):** El titular de los datos, previa acreditación de su identidad, tiene derecho a solicitar y obtener información de sus datos personales incluidos en los bancos de datos públicos, o privados destinados a proveer informes. (10 días corrido).
- **Derecho de actualización, supresión y rectificación (Art. 16):** Toda persona tiene derecho a que sean rectificados, actualizados y, cuando corresponda, suprimidos o sometidos a confidencialidad los datos personales de los que sea titular, que estén incluidos en un banco de datos (5 días hábiles).

¿Qué es un dato personal según la ley?

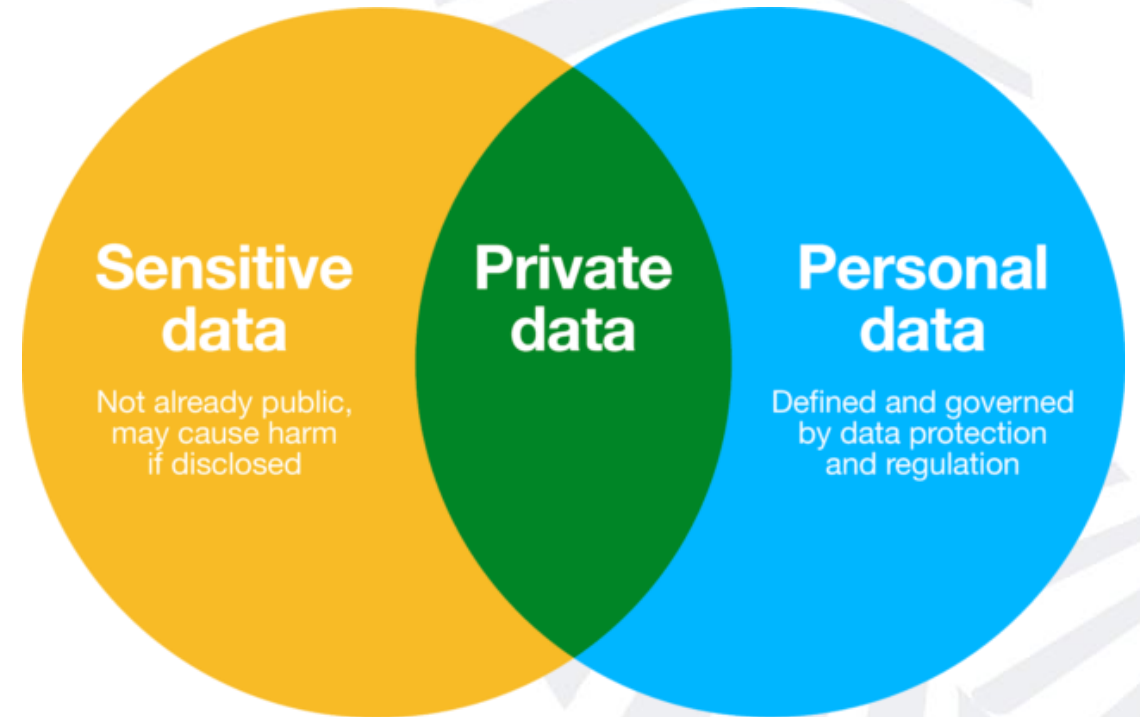
Datos personales: información de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia ideal, determinadas o determinables.



¿Qué son los datos sensibles?

Datos personales que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual

La ley 25.326 establece que los datos sensibles sólo pueden ser recolectados y ser objeto de tratamiento cuando medien razones de interés general autorizadas por ley.



Datos sensibles

Se encuentra prohibida la formación de archivos, registros o bancos de datos que guarden información que directa o indirectamente revelen datos sensibles.

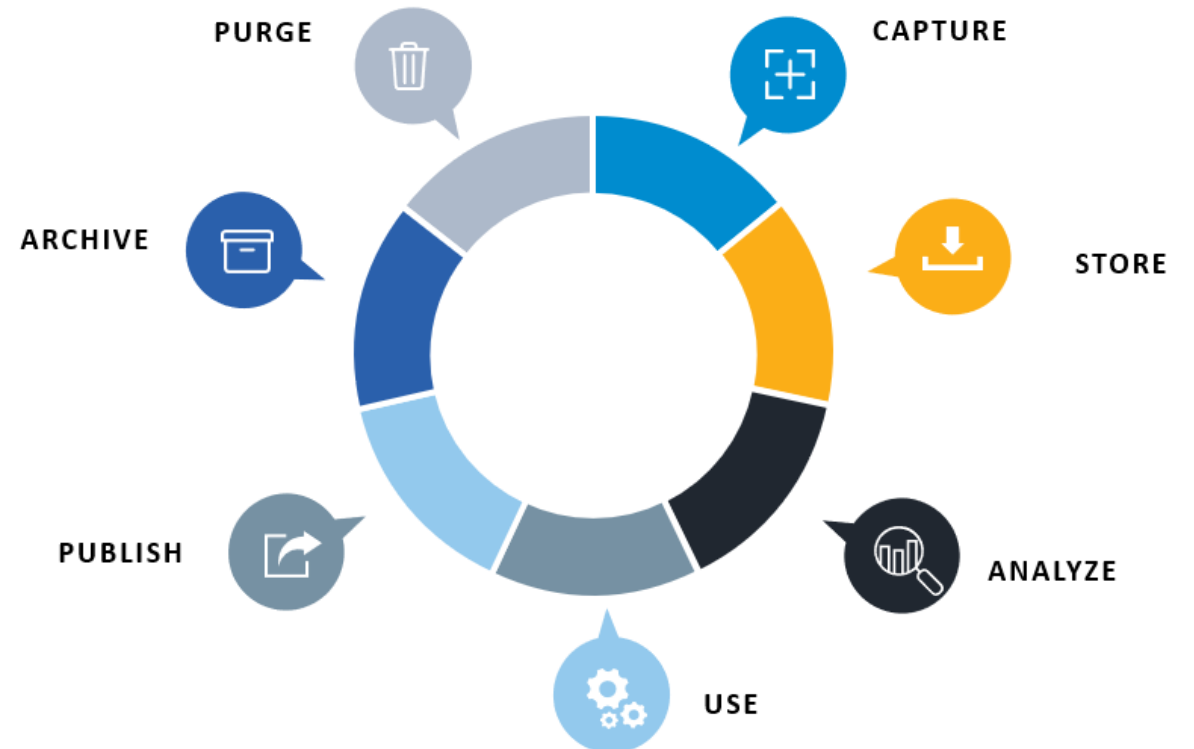
La Ley nacional establece excepciones que pueden llevar registro de sus integrantes y datos sensibles:

- Asociaciones religiosa
- Organizaciones políticas
- Organizaciones sindicales

Solo miembros, Finalidad legítima y garantías de seguridad

Seguridad de los datos

1. El responsable o usuario del archivo de datos debe adoptar las medidas técnicas y organizativas que resulten necesarias para garantizar la **seguridad y confidencialidad** de los datos personales, **de modo de evitar su adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado**, y que permitan detectar desviaciones, intencionales o no, de información, ya sea que los riesgos provengan de la acción humana o del medio técnico utilizado.
2. **Queda prohibido registrar datos personales en archivos, registros o bancos que no reúnan condiciones técnicas de integridad y seguridad.**



Datos personales y código Penal. Artículo 32 inciso 1

1. Incorpórase como artículo 117 bis del Código Penal, el siguiente:
 - "1°. Será reprimido con la pena de prisión de un mes a dos años el que insertara o hiciera insertar a sabiendas datos falsos en un archivo de datos personales.
 - 2°. La pena será de seis meses a tres años, al que proporcionara a un tercero a sabiendas información falsa contenida en un archivo de datos personales.
 - 3°. La escala penal se aumentará en la mitad del mínimo y del máximo, cuando del hecho se derive perjuicio a alguna persona.
 - 4°. Cuando el autor o responsable del ilícito sea funcionario público en ejercicio de sus funciones, se le aplicará la accesoria de inhabilitación para el desempeño de cargos públicos por el doble del tiempo que el de la condena".

Datos personales y código Penal. Artículo 32 inciso 2

2. Incorpórase como artículo 157 bis del Código Penal el siguiente:

"Será reprimido con la pena de prisión de un mes a dos años el que:

- 1°. A sabiendas e ilegítimamente, o violando sistemas de confidencialidad y seguridad de datos, accediere, de cualquier forma, a un banco de datos personales;
- 2°. Revelare a otro información registrada en un banco de datos personales cuyo secreto estuviere obligado a preservar por disposición de una ley.

Cuando el autor sea funcionario público sufrirá, además, pena de inhabilitación especial de uno a cuatro años".

¿Qué sucede si un delito se realiza fuera del país?

1. Principio de territorialidad vs extraterritorialidad. Si ocurre dentro del territorio nacional se puede aplicar la ley Argentina. Por otro lado si los datos son aplicados por una empresa de terceros como hace Google y Meta, está obligada a respetar esta ley si ofrece servicios en Argentina.
2. Transferencia internacional de datos, no se pueden transferir a países que no tienen un nivel de protección adecuado.
3. Si el delito ocurre en el extranjero. Se puede realizar una denuncia internacional con asistencia legal recíproca a través de tratados e incluir responsables en investigaciones locales.

Proyecto de Ley 2023

1. Protección de datos por diseño y por defecto
2. Responsabilidad proactiva, las empresas deben demostrar cumplimiento
3. Portabilidad de datos, llevar los datos a otra empresa
4. Derecho a oponerse a decisiones automatizadas
5. Notificación de incidentes de seguridad en un plazo no máximo de 72 horas a la AAIP
6. Delegado de Protección de datos Personales (DPO)

Casos

1. [Sanción a Google por negar el derecho de acceso](#)
2. [Sanción a Cencosud S.A. por filtración de datos](#)
3. [Caso "Open Discovery S.A. v. Estado Nacional"](#)

Leyes en América del Sur

- Chile - Ley 19.628 | Boletín N° 11144-07
- Perú – Ley 29733
- Uruguay – Ley 18331 | Decreto reglamentario 414/2009
- Brasil – Ley 13.709
- Ecuador – LOPD
- Bolivia – No posee una ley específica. Artículos 21 y 130 de la CN
- Venezuela – No posee una ley específica. Se menciona en la CN
- Colombia - Ley 1581
- Paraguay - Ley 1682/2001 | Ley N° 1969/2002 | Ley N° 5543/2015 | Ley N° 5830/2017 | Decreto N° 8000/2017 | Resolución N° 80/2018

GDPR



Más información sobre la Ley 25326

Ley 25326 HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA
04-oct-2000

HABEAS DATA REGIMEN LEGAL

Publicada en el Boletín Oficial del 02-nov-2000 Número: 29517 Página: 1

Resumen:
HABEAS DATA. DISPOSICIONES GENERALES. PRINCIPIOS GENERALES RELATIVOS A LA PROTECCION DE DATOS. DERECHOS DE LOS TITULARES DE DATOS. USUARIOS Y RESPONSABLES DE ARCHIVOS, REGISTROS Y BANCOS DE DATOS. CONTROL. SANCIONES. ACCION DE PROTECCION DE LOS DATOS PERSONALES.-

<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=64790>

Proyecto de ley 2023: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2018/10/proyecto_leydpdp2023.pdf



Esta norma modifica o complementa a 4 norma(s).

<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verVinculos.do?modo=1&id=64790>



Esta norma es complementada o modificada por 118 norma(s).

<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verVinculos.do?modo=2&id=64790>



UNIVERSIDAD NACIONAL
RAÚL SCALABRINI ORTIZ
SAN ISIDRO

@unsanisisidro



www.unso.edu.ar